

주의 요구 / 개선 요구 / 시정 요구

1. 제 목 : 동산 담보부채권 관리 업무 불철저
2. 소관부점 : 기업지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업지원총괄처는 「업무분장세칙」 제20조 제1항 제13호에 따라 캠프코동산금융지원(주)로부터 위탁받은 동산·채권 담보부채권 및 동산 담보물의 인수·관리·처분 업무를 수행하고 있으며

2020. 6. 30. ○○은행으로부터 45억 원 규모의 동산 담보부채권을 약 19.5억 원에 매입한 바 있다.

나. 동산담보권부채권 담보권 실행 업무 불철저

「캠프코동산금융지원(주) 수탁 업무요강」(이하 “동산 요강”이라 한다) 제26조에 따르면 이 요강에서 정하지 아니한 담보권 실행에 따른 회수 등에 관한 사항에 대하여는 동산·채권담보부채권의 특성을 감안하여 공사의 「인수채권정리업무규정」, 「인수채권 소멸시효관리규정」, 「무담보 채권 채무조정규정」을 준용하도록 되어 있으며

「인수채권정리업무규정」 제110조에 따르면 이 규정에서 정하지 아니한 사항 등에 대하여는 「수탁채권정리업무요강」 및 인수채권 관련

규정을 준용하되 인수채권 정리 업무의 성질과 내용을 감안하여 해석·적용하도록 되어 있다.

이와 관련하여 [표 1]과 같이 담보권 실행에 따른 회수 등에 관한 사항은 기존에 제정된 「인수채권정리업무규정」과 「수탁채권정리업무요강」에서 더 자세하게 다루고 있으므로 주요한 업무에 대해서는 누락 없이 준용하여 처리하여야 한다.

[표 1] 담보권 실행 관련 주요 내규

캠코동산금융지원(주) 수탁 업무요강	인수채권정리업무규정	수탁채권정리업무요강	채권 BPM 결재 사항
------------------------	------------	------------	-----------------

“기재 생략”

(1) 경매기일대책 수립 및 유입 검토 불철저

i) 관계 법령·내규 및 판단 기준

동산 요강 제22조 제1항에 따르면 매각기일통지서를 접수하였을 때에는 동산담보물별 최저매각가격, 선순위 채권 등을 조사하여 경매기일대책¹⁾을 수립하도록 되어 있다.

또한, 같은 요강, 조 제3항 및 제4항에 따르면 경매 진행 중인 동산 담보물의 금차 최저매각가격이 매입대금을 하회할 경우에는 유입여부를 결정하는 등 경매기일대책을 수립하도록 되어 있으며

동산담보물의 금차 최저매각예정가격이 제33조에 따른 유입기준 가격보다 낮은 때에는 입찰에 참가할 수 있도록 되어 있다.

따라서, 부실채권 정리에 따른 손실을 사전에 예측 및 방지하여 회수 수익을 제고할 수 있도록 경매기일대책 및 유입검토 업무 등을 철저히 하여야 한다.

ii) 감사결과 확인된 문제점

그런데 기업지원총괄처 소관 동산 담보부채권에 대하여 ①경매기일 대책 수립 및 ②유입 검토 실태를 점검한 결과

①2020. 6. 30. 인수한 동산담보부채권 ○○은행 △△△△-△(차주명 (주) ○○○○○○)관련 경매사건(○○○○○ 2020본○○○,○○○)의 경우 2021. 2. 22. 경매기일대책 수립 시 선순위 채권을 조사하지 않았고 실제 배당 결과²⁾ 공사 담보권보다 임금채권 XXX백만 원이 우선 배당되어 공사 매입대금 (○○○백만 원) 대비 ◇◇백만 원 손실이 발생한 사실을 배당일에 알게 되는 등

1) 「인수채권정리업무규정」제47조(매각기일 대책수립) ①매각기일통지서를 접수하였을 때에는 제45조제1항제3호의 단서에 준하여 경매절차상 이해관계인에 대한 기일통지서의 송달여부를 확인하고, 담보물건별 최저매각가격, 부동산의 현상(現狀), 점유관계, 임차금 또는 보증금의 수액(數額), 선순위 채권, 조세공과금 등을 조사하여 경매기일대책을 수립한다

2) 매각대금(000백만 원) = 우선변제채권(000백만 원) + 공사 배당금액(000백만 원) + 집행비용 (0백만 원)

[표 2]와 같이 동산담보부채권 관련 16개 경매사건 대하여 총 94회의 경매기일대책을 수립하면서 선순위 채권에 대해서는 조사하지 않은 것으로 확인되었다.

또한, 일반 담보부채권 경매기일대책 수립의 경우 매회차 최저매각 가격과 선순위 채권액을 반영한 예상 배당금과 매입대금을 비교하여 회수 손익을 예상하는 데 반해,

동산 담보부채권 경매기일대책 수립의 경우 매입대금 대비 회수 손익을 검토하지 않고 단순히 금차매각가격, 공사 채권 현황, 권리설정 내용 등을 기재하여 보고하는 것으로 확인되었다.

한편, 경매기일대책에 ‘현장 참관 여부’를 보고하였는데 동산 요강 제24조 제1항에 따르면 매각기일에 참가한 업무수행 직원은 법원 집행관이 별도의 배당기일을 지정하지 않고 낙찰 즉시 매각대금을 동산경매 현장에서 배당하는 경우 낙찰 및 배당 사실을 상위자에게 신속하게 보고하고, 그 배당금을 회사의 계좌로 즉시 입금하도록 되어 있고

동산경매 특성상 낙찰일에 배당이 이루어지는 경우도 있는 것을 감안하면 매각기일대책 상 ‘현장 참관 여부’를 결정하는 것 자체는 적절한 업무처리로 보이나 낙찰가율 분석 등의 아무런 근거 없이 ‘현장 참관 여부’를 결정하는 것으로 확인되었다.

따라서, 일반 담보부채권의 경매기일대책에서 보고하는 선순위채권 내역, 매입대금 대비 회수 손익 등 주요내용과 ‘현장 참관 여부’에 대한 근거를 추가하는 등 현행 동산 담보부채권 경매기일대책을 보완할 필요가 있었다.

한편, ②유입여부 검토의 경우 [표 2]와 같이 금차 최저매각가격이 매입대금을 하회하는 매각기일이 동산담보부채권 관련 15개 경매사건에서 발생하였는데도 유입검토가 전혀 이루어지지 않은 것으로 확인되었다.

[표 2] 경매기일대책 및 유입검토 불철저 명세

(단위: 회, 백만 원)

순 번	차주번호	차주명	경매사건	경매기일 대책수립 횟수	선순위 배당액	유입검토 대상 여부 (최저매각가격 <매입대금 매각기일 진행)
--------	------	-----	------	--------------------	------------	--

“기재 생략”

(2) 매각결과 보고, 배당일 참석 및 경매종결 업무 불철저

i) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁채권정리업무요강」 제59조 제1항에 따르면 매각기일 후 지체 없이 매각결과를 보고하고 위임기관에 통보하도록 되어 있으며

같은 요강 제62조 제3항에 따르면 배당일에는 법원에 출석하여 배당금을 수령한 후 배당표를 교부받고 잔존채권이 있는 경우에는 채권원인증서 원본에 부기환부를 받도록 되어 있다.

또한, 같은 요강 제65조 제1항에 따르면 경매가 종결되었을 때에는 그 결과를 보고하고 배당 관련 서류를 첨부하여 지체 없이 위임기관에 통보하도록 되어 있다.

ii) 감사결과 확인된 문제점

그런데 기업지원총괄처 소관 동산 담보부채권에 대하여 ①매각결과 보고, ②배당일 출석 및 ③경매종결 보고 실태를 점검한 결과

①매각결과 보고의 경우 2020. 6. 30. 인수한 동산 담보부채권 ○○○은행 ▽▽▽▽-▽(차주명 (주)○○○)관련 경매사건(◆◆◆◆ 2020본□□□□)에서 총 12회의 매각기일이 진행되었는데 한번도 매각결과 보고를 하지 않는 등

[표 3]과 같이 동산 담보부채권 관련 16개 경매사건에 대하여 총 94회의 매각결과에 대하여 한 번도 보고하지 않은 것으로 확인되었다.

②배당일 출석의 경우 2020. 6. 30. 인수한 동산 담보부채권 ○○은행 XXXX-X(차주명 (주)○○○○)관련 경매사건(○○○○○ 2019본○○○○○)에서 배당일이 2020. 12. 3.인데도 당일에 참석하지 않고 12일이 지난 2020. 12. 15.에 배당금(19백만 원)을 수령하는 등

[표 3]과 같이 동산 담보부채권 관련 16개 경매사건에 대하여 16번 배당기일이 진행되었는데 당일 참석은 1건에 불과한 것으로 확인되었다.

③경매종결 보고의 경우 2020. 6. 30. 인수한 동산 담보부채권 ○○은행 △△△△△-△(차주명 (주)○○○○○)관련 경매사건(◇◇◇◇◇ 2020본◇◇◇◇◇)에서 배당일이 2022. 3. 17.이고 다음날 배당금 35백만 원을 수령했는데도 480일이 지난 2023. 7. 11.에 경매종결 보고하는 등

[표 3]과 같이 동산 담보부채권 관련 16개 경매사건에 대하여 경매종결보고를 배당일로부터 짧게는 4일, 길게는 480일 지연하여 처리한 것으로 확인되었다.

[표 3] 매각결과 보고, 배당기일 참석, 경매종결 보고 불철저 명세

순번	차주번호	차주명	경매사건	매각결과 미보고횟수	배당기일 참석여부	경매종결보고 지연 일수
----	------	-----	------	---------------	--------------	-----------------

“기재 생략”

순번	차주번호	차주명	경매사건	매각결과 미보고횟수	배당기일 참석여부	경매종결보고 지연 일수
----	------	-----	------	---------------	--------------	-----------------

다. 동산담보물 정리 후 무담보채권 전환 불철저

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

동산 요강 제25조 제1항에 따르면 동산·채권담보물 정리 후 잔존 채권이 있는 경우에는 무담보채권으로 전환³⁾하여 관리하도록 되어 있으며

「인수채권정리업무규정」 제9조 제1항에 따르면 담보부채권의 배당 종결 후 잔존채권이 있는 경우에는 지체 없이 소관부점에 업무 인계 하도록 되어 있다.

따라서, 동산채권 담보물 정리 후 잔존채권 관리가 적정하게 이루어질 수 있도록 신속하게 무담보채권으로 전환하여야 한다.

3) 「인수채권정리업무규정」 제9조(배당금 수령 후 잔존채권의 처리) ① 담보부채권의 배당 종결 후 잔존채권이 있는 경우에는 지체 없이 소관부점에 업무 인계하여야 한다

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 기업지원총괄 소관 동산 담보부채권에 대하여 무담보채권 전환 실태를 점검한 결과

2020. 6. 30. 인수한 동산 담보부채권 ◎◎은행 ◇◇◇◇-◇◇(차주명 □□□□(주)관련 경매사건(△△△△ 2020본△△△△)의 경우 2021. 8. 3. 경매 배당 후 잔존채권 940백만 원이 남아 있었으나 25개월이 지난 감사일 현재까지 무담보채권으로 전환하지 않는 등

[표 4]와 같이 동산 담보부채권 관련 담보물이 정리되었는데도 상당 기간 동안 무담보채권으로 전환하지 않아 채무조정 안내, 납부 독촉, 채권보전 조치 등의 후속 채권관리가 적절하게 이루어지지 않은 14차주, 총 잔존채권액 ▽,▽▽▽,▽▽▽천 원이 확인되었다.

[표 4] 동산 담보부채권 무담보채권 미전환 명세

(단위: 천 원)

순번	차주번호	차주명	경매사건	담보물 정리일	잔존채권액	경과 개월수
----	------	-----	------	---------	-------	--------

“기재 생략”

순번	차주번호	차주명	경매사건	담보물 정리일	잔존채권액	경과 개월수
----	------	-----	------	---------	-------	--------

[소관부점 의견] 기업지원총괄처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 동산 담보부채권 관리 업무를 철저히 하고 합리적인 경매기일대책 수립에 대해 검토하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기업지원총괄처장은 동산담보부채권 관련 회수 및 관리에 있어서 일반담보·무담보채권 관련 규정을 준용하여 업무를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며(주의)

동산 담보부채권 경매기일대책 수립 내용에 매입대금 손실 여부 및 현장 참관 여부 등을 추가하는 등 동산 경매 특성을 반영한 경매 기일대책 수립 기준을 마련하시고(개선)

동산 담보부채권 담보물 정리 후 무담보채권 전환을 하지 않은 14건에 대하여 신속하게 전환하여 관리하시기 바랍니다.(시정)